

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2311/2533

นาย สัจด์ ศรีจันทร์ กับพวก
กรมโยธาธิการ

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา ข้อ 76

จำเลยกำหนดค่าทดแทนให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยถือราคาประเมินของกรมที่ดินอันเป็นบัญชีราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดิน ซึ่งกำหนดราคาปานกลางของที่ดินที่ถูกเวนคืนไว้ก่อนวันที่ พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับถึง 2 ปีเศษ และไม่ปรากฏว่าจำเลยได้คำนึงถึงสภาพที่ดินของโจทก์ว่าเป็นที่ดินซึ่งมีความเจริญถึงขนาดที่มีสาธารณูปโภคครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ ดังนี้ ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดขึ้นโดยอาศัยราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นหลักจึงมิใช่ค่าทดแทนเท่าราคาทรัพย์สินตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่ พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 76.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่ถูกเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2524 จำเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน

สังหาริมทรัพย์ได้กำหนดเงินค่าทดแทนให้โจทก์ทั้งสี่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและ
ไม่เป็นธรรม โจทก์ทั้งสี่ได้รับค่าทดแทนตามที่จำเลยกำหนดไปก่อน โดยสงวนสิทธิ
ฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนในส่วนที่ขาดตามกฎหมาย จึงขอให้จำเลยชำระเงินค่า
ทดแทนส่วนที่ขาดให้โจทก์ทั้งสี่พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ค่าทดแทนที่กำหนดให้โจทก์ทั้งสี่เป็นราคาที่ดินที่ถูกต้องเป็น
ธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 101,000 บาท
โจทก์ที่ 3 จำนวน 90,000 บาท โจทก์ที่ 5 จำนวน 61,250 บาท และโจทก์ที่ 6
จำนวน 142,470 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตั้งแต่วันที่
20 ธันวาคม 2524 จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 15,150
บาท 13,922.50 บาท 8,575 บาท และ 19,822 บาท ตามลำดับ

จำเลยสำนวนที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยสำนวนที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ทั้งสี่มีที่ดินอยู่ที่ตำบล
บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อธิบดีกรมโยธาธิการเป็นเจ้าหน้าที่
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกำหนดค่าทดแทน จำเลยได้เวนคืนที่ดินโจทก์ที่ 1 ที่ 3 ที่
5 ที่ 6 คิดเป็นเนื้อที่ 101 ตารางวา 72 ตารางวา 49 ตารางวา และ 101 ตารางวา ตาม
ลำดับ และจำเลยได้กำหนดค่าทดแทนให้โจทก์ที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 เป็นเงิน
101,000 บาท 40,775 บาท 36,750 บาท และ 75,740 บาท ตามลำดับ โจทก์ที่ 6

ถมดินในที่ดินที่ถูกเวนคืน จำเลยกำหนดค่าถมดินให้ 36,000 บาท โจทก์ทั้งสี่ได้รับ
เงินดังกล่าวไปแล้ว

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยทั้งสี่สำนวนฎีกาว่าทดแทนที่ดินของ
โจทก์ทั้งสี่เหมาะสมและเป็นธรรม โจทก์ทั้งสี่นำสืบไม่ได้ว่าในวันที่พระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับ ที่ดินของโจทก์ทั้งสี่มีราคาธรรมดา
ที่ซื้อขายในท้องตลาดเท่าใด โจทก์ทั้งสี่จึงต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีนั้น เห็นว่า ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 76บัญญัติว่า "เงินค่า
ทดแทนนั้น ถ้าไม่มีบทบัญญัติเป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
ออกตามข้อ 63 แล้วให้กำหนดเท่าราคาของทรัพย์สินตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายกัน
ในท้องตลาดในวันดังต่อไปนี้

(1) ในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับ
 ฯลฯ" พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอ
 บางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2524
 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2524 ... จึงน่าเชื่อว่าที่ดินของโจทก์ทั้งสี่ซึ่งเป็น
 ที่จัดสรรอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่ดินแปลงนี้ มีราคาซื้อขายตามธรรมดาในท้องตลาด
 ประมาณตารางวาละ 2,000 บาท ดังที่ศาลล่างทั้งสองฟังมา การที่จำเลยนำสืบว่า
 คณะอนุกรรมการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่จะเวนคืนโดยถือราคาประเมินของกรม
 ที่ดินเป็นหลักเนื่องจากเป็นราคาสูงสุดเหมาะสมและเป็นธรรมแล้วนั้น เห็นว่า ราคา
 ประเมินของกรมที่ดินที่ใช้ราคาทรัพย์สินตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาด
 ทั้งยังปรากฏตามเอกสารหมาย ล. 11 ซึ่งเป็นบัญชีราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อให้
 เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของ
 สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจำเลยถือเป็นหลักในการกำหนดค่าทดแทนว่า ได้มี
 การกำหนดราคาปานกลางของที่ดินในตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี ไว้ตั้งแต่

ต้นปี พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวข้างต้นใช้บังคับถึง 2 ปีเศษ และไม่ปรากฏว่า จำเลยได้คำนึงถึงสภาพที่ดินของโจทก์ทั้งสี่ว่าเป็นที่ดินซึ่งมีความเจริญถึงขนาดที่มีสาธารณูปโภคครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ ค่าทดแทนตามที่จำเลยกำหนดขึ้นโดยอาศัยราคาประเมินข้างต้นเป็นหลัก จึงมิใช่ค่าทดแทนเท่าราคาทรัพย์สินตามราคารวมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับดังฎีกาของจำเลย ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสี่ในราคาตารางวาละ 2,000 บาท จึงขอด้วยบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นและขอด้วยความเป็นธรรมแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ